



DEAL MEMO – DISTRIBUTION

Date : 4 février 2026

Entre :

GLOBAL MEDIA GROUP, SASU immatriculée sous le numéro **SIRET 983 898 925 00018 / SIREN 983 898 925**, dont le siège social est situé **12 boulevard de Sébastopol, 75004 Paris**, représentée par **Monsieur André Agid**, en qualité de Président, représentant la chaîne **Global Africa Telesud**, ci-après dénommée « **la Chaîne** »,

ET

FGCONNECT, société(SASU) en cours d'immatriculation dont le siège social est situé à 7, **allée des Chevreuils, 95620 PARMAIN**, représentée par **Monsieur Constant Vanord**, en qualité de Président, ci-après dénommée « **le Distributeur** ».

1. OBJET DU PARTENARIAT

Distribution **non exclusive** de la chaîne de télévision **Global Africa Telesud** au sein du bouquet payant **FGCONNECT**.

- **Intégration :**
Bouquet de démarrage d'environ **10 chaînes**, avec montée progressive vers une cible de **30 à 50 chaînes**.
- **Positionnement prix public :**
Entre **15 et 20 USD / mois**.

2. TERRITOIRE

Le périmètre de distribution autorisé comprend :

- **Haïti**
- **Diaspora internationale**, notamment **Amérique du Nord, Europe et Caraïbes**.

3. CALENDRIER PRÉVISIONNEL

- **Phase pilote :** Février 2026
- **Lancement commercial :** Avril 2026

4. CONDITIONS FINANCIÈRES

AA

Les parties conviennent du modèle de rémunération suivant :

- **Rémunération par abonné (CPS) :**
0,10 € HT par abonné et par mois
- **Offre de lancement (franchise) :**
Aucune rémunération (ni CPS ni MG) ne sera due au titre du **premier mois d'exploitation**, en soutien à l'offre promotionnelle « **premier mois offert** » proposée par le Distributeur.
- **Minimum Garanti (MG) mensuel :**
 - Mars 2026 : **aucune rémunération due**
 - Avril 2026 à Octobre 2026 : **500 € HT / mois**
 - À compter de Novembre 2026 : **1 000 € HT / mois**

Le montant versé correspondra au **montant le plus élevé** entre le CPS réellement généré et le MG applicable.

- **Reporting & audit :**
Le Distributeur s'engage à communiquer chaque mois un relevé du nombre d'abonnés.
La Chaîne dispose d'un **droit d'audit raisonnable** sur ces données.

5. MODALITÉS DE PAIEMENT

- **Facturation :** Trimestrielle (facture émise au début de chaque trimestre)
- **Délai de règlement :** **30 jours** à compter de la date de facture

6. OBJECTIFS D'ABONNÉS (INDICATIFS)

Les parties partagent les objectifs de développement suivants :

- **Fin Année 1 :** 100 000 abonnés
- **Fin Année 2 :** 1 000 000 abonnés

Ces objectifs constituent un **cap stratégique commun** et ne sauraient être interprétés comme un engagement contractuel ferme du Distributeur.

CLAUDE D'AUDIT – VERSION SÉCURISÉE (RECOMMANDÉE)

Audit des abonnés et des revenus

1. Principe

La Chaîne dispose d'un droit d'audit **strictement limité** aux seules données

AA

nécessaires à la vérification du nombre d'abonnés actifs donnant lieu à rémunération au titre du présent contrat.

2. Périmètre de l'audit

L'audit pourra porter exclusivement sur :

- le nombre d'abonnés actifs facturés sur la période auditée,
- les périodes de facturation concernées.

Sont **expressément exclues** du périmètre de l'audit :

- les données personnelles des abonnés (nom, coordonnées, identifiants, moyens de paiement),
- les données techniques, commerciales ou stratégiques du Distributeur,
- toute information relative aux autres chaînes, services ou partenaires du Distributeur.

3. Modalités pratiques

- L'audit ne pourra être exercé **qu'une (1) fois par année civile**, sauf anomalie manifeste et documentée.
- La Chaîne devra notifier le Distributeur **par écrit**, avec un **préavis minimum de trente (30) jours**.
- L'audit sera réalisé **aux frais exclusifs de la Chaîne**.

4. Auditeur

- L'audit devra être réalisé par un **cabinet d'audit indépendant**, reconnu et soumis à une obligation de confidentialité.
- L'auditeur ne pourra être un concurrent direct ou indirect du Distributeur.

5. Lieu et format

- L'audit sera effectué **à distance**, sur la base de documents transmis par le Distributeur.
- Aucun accès direct aux systèmes informatiques, bases de données, serveurs ou plateformes du Distributeur ne sera autorisé.

6. Confidentialité

- L'ensemble des informations communiquées dans le cadre de l'audit est strictement confidentiel.
- L'auditeur et la Chaîne s'engagent à ne faire **aucune copie, reproduction ou utilisation** des données à d'autres fins que la vérification contractuelle.

7. Conséquences

- En cas d'écart inférieur ou égal à **5 %** en défaveur de la Chaîne, aucune régularisation ni pénalité ne sera due.
- En cas d'écart supérieur à **5 %**, une régularisation financière pourra être effectuée sur la période auditée, **sans pénalité ni rétroactivité au-delà de ladite période**.

CLAUSE DE RÉSILIATION – VERSION SÉCURISÉE

Résiliation du contrat

1. Durée

Le contrat sera conclu pour une durée initiale de **douze (12) mois** à compter de sa date d'entrée en vigueur, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de **douze (12) mois**, sauf résiliation conformément aux dispositions ci-dessous.

2. Résiliation pour convenance

Chaque partie pourra résilier le contrat **sans motif**, sous réserve du respect d'un **préavis écrit de trois (3) mois**.

La résiliation pour convenance n'ouvre droit à **aucune pénalité**, indemnité ou compensation de quelque nature que ce soit, sous réserve du règlement des sommes dues jusqu'à la date effective de résiliation.

3. Résiliation pour manquement

En cas de manquement grave par l'une des parties à ses obligations contractuelles, l'autre partie pourra résilier le contrat de plein droit, **après mise en demeure écrite restée sans effet pendant trente (30) jours**.

4. Effets de la résiliation

À la date effective de résiliation :

- la diffusion de la Chaîne au sein du bouquet FGCONNECT cessera,
- les parties procéderont à un **arrêt ordonné du service**, sans interruption brutale,
- les sommes dues au titre des périodes antérieures resteront exigibles.

Aucune indemnité de résiliation anticipée ne sera due par le Distributeur, sauf stipulation expresse contraire.

5. Sortie propre et continuité

Les parties s'engagent à coopérer de bonne foi afin d'assurer une **sortie technique et commerciale propre**, notamment vis-à-vis des abonnés en cours de période.

CLAUSE – PROPRIÉTÉ DES CONTENUS & DROITS DE DIFFUSION

Propriété intellectuelle et droits

1. Propriété des contenus

La Chaîne demeure **seule et exclusive propriétaire** de l'ensemble des contenus audiovisuels diffusés (programmes, émissions, images, sons, marques, logos, habillages), ainsi que des droits de propriété intellectuelle y afférents.

Aucun transfert de propriété n'est opéré au bénéfice du Distributeur au titre du présent contrat.

2. **Licence de diffusion**

La Chaîne concède au Distributeur, à titre **non exclusif**, pour la durée du contrat et sur le territoire autorisé, une **licence de diffusion** des contenus de la Chaîne, strictement limitée :

- à la distribution au sein du bouquet FGCONNECT,
- aux modes de diffusion prévus contractuellement (IPTV, OTT, réseaux numériques autorisés).

Toute utilisation des contenus en dehors de ce périmètre est strictement interdite sans accord écrit préalable de la Chaîne.

3. **Absence de modification des contenus**

Le Distributeur s'interdit toute modification, altération ou adaptation des contenus de la Chaîne, à l'exception des ajustements techniques nécessaires à la diffusion (format, encodage, résolution), sans altération du contenu éditorial.

4. **Responsabilité éditoriale**

La Chaîne conserve l'entière responsabilité :

- du contenu éditorial des programmes diffusés,
- du respect des droits de tiers (droits d'auteur, droits voisins, droits à l'image),
- de la conformité des contenus aux lois et réglementations applicables.

Le Distributeur ne saurait être tenu responsable du contenu éditorial des programmes diffusés.

5. **Garanties de la Chaîne**

La Chaîne garantit au Distributeur :

- disposer de l'ensemble des droits nécessaires à la diffusion des contenus,
- que les contenus ne portent pas atteinte aux droits de tiers,
- qu'aucune réclamation ou action judiciaire de tiers ne pourra être dirigée contre le Distributeur du fait des contenus.

La Chaîne s'engage à **garantir et indemniser** le Distributeur contre toute réclamation, action, condamnation ou frais résultant d'un manquement à ces garanties.

6. **Cessation des droits**

À la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit :

- la licence de diffusion prendra fin automatiquement,
- le Distributeur cessera toute diffusion de la Chaîne,
- aucune indemnité ne sera due au titre de la cessation de la licence.

● **CLAUSE – EXCLUSIVITÉ / NON-EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE**

Exclusivité et territoire

1. Principe de non-exclusivité

La distribution de la Chaîne au sein du bouquet FGCONNECT est accordée au Distributeur à titre **non exclusif** sur le territoire défini au présent contrat.

La Chaîne demeure libre de distribuer ses contenus par tout autre moyen, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sous réserve des dispositions ci-après.

2. Protection commerciale du Distributeur

La Chaîne s'engage à ne pas conclure, pendant la durée du contrat, d'accord de distribution **aux conditions économiques plus favorables** (notamment en termes de CPS ou de Minimum Garanti) avec un autre distributeur opérant **le même type de service payant** sur le même territoire, sans proposer préalablement des conditions équivalentes au Distributeur.

3. Territoire concerné

Le territoire d'exploitation autorisé au titre du présent contrat comprend :

- **Haïti**
- **La diaspora internationale**, incluant notamment l'Amérique du Nord, l'Europe et les Caraïbes.

4. Absence d'exclusivité territoriale

Le présent contrat ne confère aucune exclusivité territoriale au Distributeur. Toutefois, la Chaîne s'engage à ne pas porter atteinte de manière déloyale à l'exploitation commerciale du Distributeur sur le territoire défini.

5. Distribution gratuite et non payante

La Chaîne conserve le droit de diffuser ses contenus via des canaux gratuits (diffusion hertzienne, plateformes gratuites, réseaux sociaux, promotion), dès lors que ces diffusions ne constituent pas un service payant concurrent direct du bouquet FGCONNECT.

6. Évolution du partenariat

Les parties conviennent que l'exclusivité territoriale, totale ou partielle, pourra faire l'objet d'un **avenant spécifique**, sous réserve de l'atteinte d'objectifs commerciaux définis d'un commun accord.

CLAUDE – FORCE MAJEURE & CONTINUITÉ DE SERVICE

Force majeure

1. Définition

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations contractuelles résultant d'un événement de **force majeure**, tel que défini par la jurisprudence française, incluant notamment (sans que cette liste soit limitative) :

- catastrophes naturelles (séismes, ouragans, inondations),
- incendies, explosions,

- guerres, troubles civils, émeutes, actes de terrorisme,
- pandémies, crises sanitaires,
- grèves générales ou interruptions majeures des réseaux,
- coupures d'électricité ou de télécommunications,
- décisions gouvernementales ou réglementaires empêchant l'exécution du contrat.

2. Suspension des obligations

En cas de survenance d'un événement de force majeure, l'exécution des obligations affectées sera **suspendue** pendant toute la durée de l'événement, sans pénalité ni indemnité de part et d'autre.

Les obligations financières seront suspendues **au prorata** de l'interruption effective du service concerné.

3. Notification

La partie invoquant un cas de force majeure devra notifier l'autre partie **dans les meilleurs délais**, par écrit, en précisant la nature de l'événement et sa durée estimée.

4. Continuité de service – Obligation de moyens

Les parties s'engagent à mettre en œuvre **tous les moyens raisonnables** pour limiter les effets de l'événement de force majeure et rétablir le service dans les meilleurs délais.

Le Distributeur est tenu à une **obligation de moyens**, et non de résultat, concernant la continuité de diffusion pendant un cas de force majeure.

5. Durée prolongée de la force majeure

Si l'événement de force majeure se prolonge au-delà de **soixante (60) jours consécutifs**, chaque partie pourra résilier le contrat **de plein droit**, sans pénalité ni indemnité, par notification écrite.

6. Aucune responsabilité indirecte

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable des pertes indirectes, pertes de chiffre d'affaires, pertes d'exploitation ou préjudices commerciaux résultant d'un cas de force majeure.

7. VALIDITÉ

Le présent document formalise l'accord des parties sur les termes essentiels du partenariat et servira de base à la rédaction et à la signature d'un **contrat de distribution détaillé**.

AD

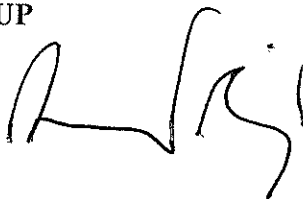
Signatures

Pour GLOBAL MEDIA GROUP

André Agid – Président

Date : 5.2.26

Signature :



Pour FGCONNECT

Constant Vanord – Président

Date :

Signature :

GLOBAL MEDIA GROUP

12 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris

Tél. 01 43 41 04 10

www.global-africa.com / contact@global-africa.com

SAS au capital de 10 000 Euros

RCS Paris B 983 898 925 - TVA FR 76 983 898 925

ANNEXE TECHNIQUE N°1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION – IPTV / OTT**

1. OBJET DE L'ANNEXE

La présente annexe a pour objet de définir les **conditions techniques**, les **modalités de livraison du signal**, et les **responsabilités respectives** des Parties concernant la diffusion de la chaîne **Global Africa Telesud** au sein de la plateforme **FGCONNECT**.

Cette annexe fait partie intégrante du **Contrat de distribution** signé entre les Parties.

2. MODE DE DIFFUSION AUTORISÉ

La diffusion de la Chaîne par le Distributeur est autorisée exclusivement via les modes suivants :

- **IPTV**
- **OTT (Over-The-Top)**

Toute autre technologie ou mode de diffusion devra faire l'objet d'un **accord écrit préalable** entre les Parties.

3. FOURNITURE DU SIGNAL

3.1 Responsabilité de la Chaîne

La Chaîne s'engage à fournir au Distributeur un **signal de diffusion stable**, conforme aux standards professionnels du marché.

Le signal pourra être fourni sous l'une des formes suivantes (au choix de la Chaîne) :

- Flux **IP (HLS / MPEG-TS / RTMP)**
- Flux via **serveur de contribution sécurisé**
- Lien de récupération (pull) ou point d'injection (push)

3.2 Disponibilité

AA

La Chaîne s'engage à notifier le Distributeur de toute interruption planifiée ou modification technique affectant le signal.

4. RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR

Le Distributeur est responsable :

- de l'**encodage**, du **transcodage** et de la **distribution** du signal aux abonnés,
- de l'**infrastructure technique** (serveurs, CDN, plateformes IPTV/OTT),
- de la **qualité de diffusion finale** auprès des abonnés,
- du **support technique de premier niveau** auprès des utilisateurs finaux.

Le Distributeur est tenu à une **obligation de moyens**, et non de résultat, concernant la continuité du service.

5. QUALITÉ DE SERVICE (QOS)

À titre indicatif, les paramètres techniques suivants sont recommandés :

- Résolution : **SD / HD** (selon disponibilité du signal source)
- Codec vidéo : **H.264 / H.265**
- Codec audio : **AAC / MP2**

- Toutefois, le protocole SRT (Secure Reliable Transport) est recommandé pour le transport du signal, afin d'assurer stabilité, sécurité et résilience du flux. Les paramètres techniques seront définis conjointement par les équipes techniques. Débit moyen recommandé : **2 à 6 Mbps**

Ces paramètres pourront évoluer selon les capacités techniques et accords entre les Parties.

6. SÉCURITÉ & PROTECTION DU CONTENU

Le Distributeur mettra en œuvre des **mesures raisonnables de sécurité** visant à :

- limiter l'accès non autorisé aux flux,
- prévenir la redistribution illégale à grande échelle,
- protéger la plateforme contre les usages frauduleux.

AA

La Chaîne reconnaît que le Distributeur ne saurait être tenu responsable d'actes de piratage ou d'usages frauduleux commis par des tiers, dès lors que des mesures raisonnables ont été mises en place.

7. MAINTENANCE & INCIDENTS

En cas d'incident technique affectant la diffusion :

- les Parties coopéreront de bonne foi pour identifier l'origine du problème,
 - chaque Partie interviendra sur les éléments relevant de sa responsabilité,
 - aucune pénalité automatique ne pourra être appliquée en cas d'incident technique isolé ou temporaire.
-

8. ÉVOLUTION TECHNIQUE

Les Parties conviennent que les technologies IPTV / OTT sont évolutives.

Toute évolution majeure (nouveau format, DRM spécifique, changement de protocole) pourra faire l'objet :

- soit d'un simple accord technique écrit (email),
 - soit d'un avenant à la présente annexe si nécessaire.
-

9. FIN DE DIFFUSION

À la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit :

- le Distributeur cessera la diffusion de la Chaîne,
 - aucun transfert de technologie ou d'infrastructure ne sera exigible,
 - aucune indemnité ne sera due au titre de l'arrêt technique.
-

10. HIÉRARCHIE DES DOCUMENTS

En cas de contradiction entre la présente annexe et le contrat principal, les dispositions du **contrat principal** prévaudront.

Fait pour servir et valoir ce que de droit

AA

**Annexe technique intégrée au contrat de distribution
FGCONNECT × Global Africa Telesud**